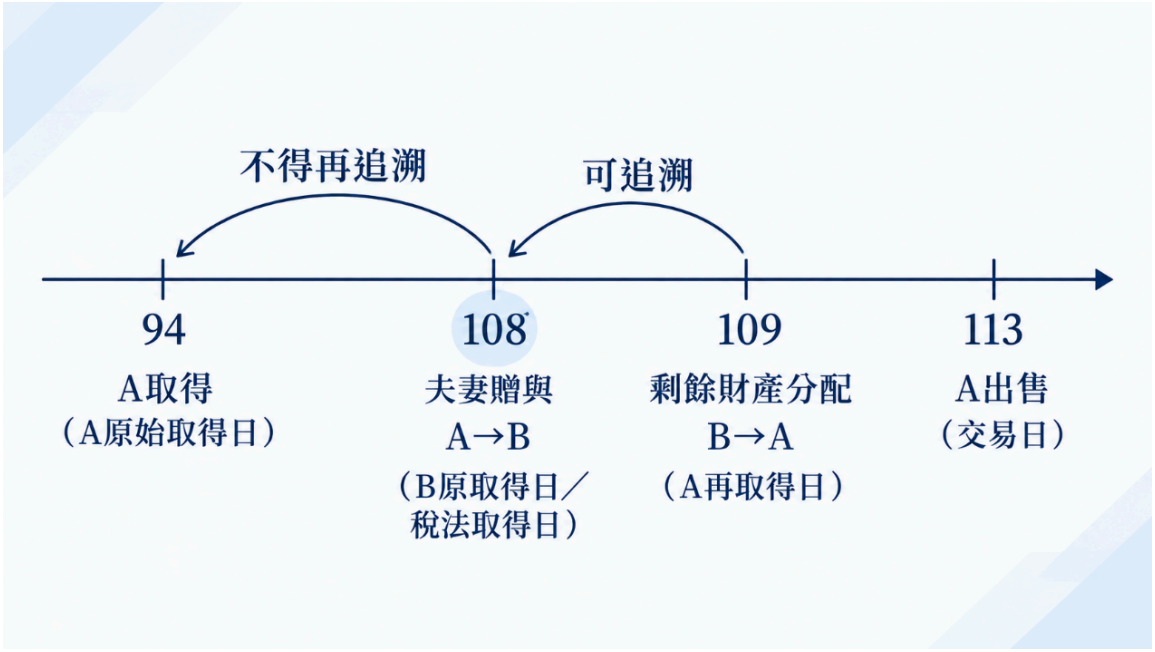

未讀


房地合一稅案例時間軸
94.03.16
A買賣
取得系爭房地
108.08.20
A贈與
前配偶B
108.09.05
A與B離婚
109.10.12
因夫妻剩餘財產
分配事件調解
由前配偶B以「調解移轉」
移回A
113.04.29
A以總價
1,150萬元
出售系爭房地
113.05.29
辦理房地合一稅申報
列報課稅所得6,977,734元
按35%稅率計算
自繳稅額2,442,206元
查核後
國稅局核定課稅所得
7,388,228元
應納稅額2,585,879元
應補稅額143,673元
115.01.12後
A不服復查決定
提起訴願
115.06.23
財政部訴願決定
訴願駁回
高點來勝不動產曾榮耀老師，整理自財政部115年6月23日台財法字第11513917750號訴願決定（第11500139號）


不得再追溯
可追溯
94
A取得
（A原始取得日）
108
夫妻贈與
A→B
（B原取得日／
稅法取得日）
109
剩餘財產分配
B→A
（A再取得日）
113
A出售
（交易日）